

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 593/2530

นางสาวพรสุรางค์ จันทรรณวงศ์

โจทก์

บริษัทบางกอกทาบิโอก้า แมชชีนนารี

จำกััด

จำเลย

บริษัทบางกอกทาบิโอก้า แมชชีนนารี

จำกััด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลแรงงานกลางที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายและเป็นสาระสำคัญแก่คดี ศาลจะต้องมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยอย่างแน่นอน เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์คำสั่งไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 43)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงิน 2,430 บาท ให้แก่โจทก์จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 30)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง และยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 37,41)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยแล้วจึงไม่จำต้องสั่ง
คำร้องนี้

ศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยแล้วจึงไม่จำต้องสั่ง
คำร้องนี้

(สืบพล คงลาม-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>